

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1254/2536	บริษัทชวริน จำกัด	โจทก์
	นายศุภชัย มั่นภักดี	จำเลย
	บริษัทชวริน จำกัด โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าอุทธรณ์ โจทก์ เป็นอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 จึงไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ในประเด็นที่ว่า การลงนามของจำเลย ในสัญญาว่าจ้าง
นายจิมแพทริค เป็นการลงนามโดยปราศจากอำนาจเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำ
สั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 58)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงินทั้งสิ้น
2,056,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว(อันดับ 53)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยลงนามในสัญญาว่าจ้างนายจิมแพทริก โดยได้รับมอบหมายจากโจทก์แล้ว การที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยลงนามในสัญญาว่าจ้าง นายจิมแพทริกโดยปราศจากอำนาจ มิได้รับมอบหมายจากโจทก์จึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ ศาลแรงงานกลางซึ่งเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางจึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยลงนามในสัญญาว่าจ้างนายจิมแพทริก โดยได้รับมอบหมายจากโจทก์แล้ว การที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยลงนามในสัญญาว่าจ้าง นายจิมแพทริกโดยปราศจากอำนาจ มิได้รับมอบหมายจากโจทก์จึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ ศาลแรงงานกลางซึ่งเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางจึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประพัฒน์ อุสุภาพ-ปรีชา ชนानันท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ